

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1332/2531

นาง ศิริวรรณ จตุรพรภิญโญ
นาง ศิริอร สอนพงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

การนำสืบการใช้เงินที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มาแสดงหรือมีการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือแทงเพิกถอนในเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสองหมายถึงการนำสืบถึงการชำระเงินต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการชำระดอกเบี้ย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ 30,090 บาท ตามสัญญากู้และให้จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ให้จำเลยทั้งสองทำสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันเพื่อประกันความเสียหายจากการที่โจทก์ขายแชร์ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ส่งค่าแชร์ให้โจทก์มาตลอด คงค้างเพียง 7 งวดเป็นเงิน 6,300 บาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 6,300 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 23,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคสองที่ว่า ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลัก

ฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ให้ดูมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วนั้น ย่อมหมายถึงการนำสืบถึงการชำระเงินต้นเท่านั้น ไม่บังคับถึงการนำสืบถึงการชำระดอกเบี้ย ฉะนั้นที่จำเลยนำสืบว่าได้ชำระดอกเบี้ยจึงนำสืบได้ ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ดัง จำเลยนำสืบแล้วว่า จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์เดือนละ 400 บาท ตั้งแต่งวดเดือนที่ 6 ของการเล่นแชร์ 28 งวด คงเหลือมิได้ชำระ 7 งวด เป็นการชำระดอกเบี้ยแล้ว 16 เดือน คิดเป็นเงิน 6,400 บาท โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยค้างดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 6,490 บาท จึงฟังได้ว่าจำเลยคงค้างดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 90 บาทพร้อมทั้งเงินต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเต็มตามฟ้องหาขอบไม่ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน และคดีเกี่ยวกับหนี้อันไม่อาจแยกได้จึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่ไม่ได้ฎีกาด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 90 บาท และร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในเงินต้น 23,600 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ อนึ่ง คดีนี้มีทุนทรัพย์ชั้นฎีกาเพียง 23,790 บาท มิใช่ 30,090 บาท ตามที่จำเลยที่ 2 เสียค่าขึ้นศาลมา จึงให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เรียกไว้เกินแก่จำเลยที่ 2

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ